



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000068/2009/CA1

///raná, 2 de marzo de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "COLMAN, NESTOR ARIEL C/ ANSES S/ ACCION DE INCONST. (AUTOSATISFACTIVA)", Expte. N° FPA 21000068/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que estos actuados son traídos a consideración del Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 72/90, contra la sentencia dictada a fs. 58/65 vta. que rechaza el recurso interpuesto y confirma el pronunciamiento recurrido, con costas.

La sentencia de grado, en prieta síntesis, declaró la inconstitucionalidad para el caso concreto del art. 4 de la resolución 884/06 de ANSES y le ordenó liquidar el beneficio jubilatorio del actor, con los haberes respectivos adeudados.

El actor contesta el recurso extraordinario a fs. 95/97 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 98 vta.

II- a) Que la impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Sostiene que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y reviste carácter de sentencia definitiva. Afirma que existe cuestión federal toda vez que se ha decidido en contra de la validez de normas federales, fundamentalmente al confirmar el fallo que declara la inconstitucionalidad de la Resolución de ANSES 884/06. Alega, también, la arbitrariedad de la sentencia dictada por encontrarse



sustentada en afirmaciones de naturaleza dogmática y por carecer de fundamentación suficiente. Considera que se omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente introducidas, que se omitió fundar en debida forma su decisión confirmatoria y que se efectuó una interpretación arbitraria imprevisora e imprudente. Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal y a la introducción de su planteo, y rebate los argumentos de la resolución cuestionada. Finalmente, le agravia la imposición de las costas y solicita la concesión del recurso con efecto suspensivo, invocando gravedad institucional.

b) Que la actora contesta el recurso extraordinario, solicitando se desestime el mismo y se confirme la sentencia recurrida.

III- Que la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término. De la lectura del caso de marras se advierte que se cuestiona la inteligencia de una norma federal, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

IV- Que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró mal concedidos por falta de fundamentación autónoma los recursos extraordinarios deducidos en los autos "AGUILAR, JOSEFA ROSA C/ PEN Y OTRO S/ AMPARO LEY 16986" (Expte. FLP 76002394/CS1 y otros), entre los cuales se encontraba la causa "SALAVERRY GUSTAVO EDUARDO CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 81024015/2013,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000068/2009/CA1

proveniente de este Tribunal y cuyo recurso es idéntico al presente.

Consecuentemente, corresponde declarar inadmisibile el recurso interpuesto.

V- Que deben regularse los honorarios habidos en esta instancia y pertenecientes al Dr. Leandro Alcides Robaina en la suma de Pesos Trescientos (\$300,00) y a los Dres. Magali Estefania Batto y Lionel Miguel Saiz en la suma de Pesos y Cinco (\$ 95,00) a cada uno de ellos -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la parte demandada, con costas a su cargo (art. 70, primer párrafo, del C.P.C. y C.N.).

Regular los honorarios habidos en esta instancia y pertenecientes al Dr. Leandro Alcides Robaina en la suma de Pesos Trescientos (\$300,00) y a los Dres. Magali Estefania Batto y Lionel Miguel Saiz en la suma de Pesos y Cinco (\$ 95,00) a cada uno de ellos -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se constituye el Tribunal con lo dispuesto de conformidad con lo regulado por el art. 109 del R.J.N.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 02/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3467482#171648426#20170303105952126